



P U T U S A N

Nomor 8972 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, telah memutus perkara para Anak:

- I. Nama : **FEBRIANTO NARANG alias NARANG**
anak dari JHONNY;
- Tempat Lahir : Sayut;
- Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/20 Februari 2008;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Dusun Sayut, RT 001, Desa Sayut,
Kecamatan Putussibau Selatan,
Kabupaten Kapuas Hulu;
- Agama : Katolik;
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- II. Nama : **BAYU SEBASTIAN alias JOHAN anak**
dari SUWANDI;
- Tempat Lahir : Sayut;
- Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun/19 Juni 2009;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Dusun Bukit Tangalas, RT 003, Desa
Sayut, Kecamatan Putussibau Selatan,
Kabupaten Kapuas Hulu;
- Agama : Katolik;
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- III. Nama : **DAMIANUS LINDUNG BULAN alias**
LINDUNG anak dari LEONARDUS R.;
- Tempat Lahir : Malapi;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 8972 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun/30 Agustus 2009;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Pabiring RT 003/RW -, Desa
Melapi, Kecamatan Putussibau Selatan,
Kabupaten Kapuas Hulu;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Anak tersebut ditangkap pada tanggal 1 Januari 2025;

Para Anak tersebut berada dalam tahanan Lembaga Penempatan
Anak Sementara (LPAS) sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan 9 Mei
2025;

Para Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Putussibau karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Para
Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-
4 KUHP *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kapuas Hulu tanggal 7 Mei 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berkonflik Dengan Hukum I. FEBRIANTO NARANG alias NARANG anak dari JHONNY, Anak Berkonflik Dengan Hukum II. BAYU SEBASTIAN alias JOHAN anak dari SUWANDI, dan Anak Berkonflik Dengan Hukum III. DAMIANUS LINDUNG BULAN alias LINDUNG anak dari LEONARDUS R. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Anak Berkonflik Dengan Hukum I. FEBRIANTO NARANG alias NARANG anak dari JHONNY,

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 8972 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Berkonflik Dengan Hukum II. BAYU SEBASTIAN alias JOHAN anak dari SUWANDI, dan Anak Berkonflik Dengan Hukum III. DAMIANUS LINDUNG BULAN alias LINDUNG anak dari LEONARDUS R. dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak Berkonflik Dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak Berkonflik Dengan Hukum tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama R.M Simon Petrus dengan Nomor Registrasi KB 3158 RK, merek Yamaha tipe 3c1 (V-Ixion) jenis sepeda motor model Solo Nomor Rangka MH33C1005CK869790 Nomor Mesin 3C1870352;
 - 2 (dua) lembar Kuitansi Pembelian Kendaraan Bermotor atas nama R.M. Simon Petrus dengan Nomor Registrasi KB 3158 RK merek Yamaha tipe 3c1 (V-Ixion) jenis sepeda motor model Solo Nomor Rangka MH33C1005CK869790 Nomor Mesin 3C1870352;
 - 1 (satu) buah motor dengan Nomor Registrasi KB 3158 RK merek Yamaha tipe 3c1 (V-Ixion) jenis sepeda motor model Solo Nomor Rangka MH33C1005CK869790 Nomor Mesin 3C1870352;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam *full face* merek KYT, pada bagian depan helm terdapat tulisan Doa Ibu Sepanjang Jalan;
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat terdapat tulisan Levis 501;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo Y16 berwarna putih;
 - 2 (dua) lembar uang dengan nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang dengan nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang dengan nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi Deky;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang dengan nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang dengan nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo A3S berwarna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Edo Firmansyah;

- 1 (satu) buah kendaraan motor roda 2 dengan Pemilik atas nama Suwandy dengan Nomor Registrasi KB 5340 FP, merek Yamaha tipe UE11 Cast Wheel jenis Sepeda Motor Solo model sepeda motor R2, Nomor Rangka MH3UE1120HJ152229, Nomor Mesin E3R5E-0160656 warna hitam tahun registrasi 2017;
- 1 (satu) buah STNK dengan pemilik atas nama Suwandy dengan Nomor Registrasi KB 5340 FP, merek Yamaha tipe UE11 Cast Wheel jenis Sepeda Motor Solo model sepeda motor R2, Nomor Rangka MH3UE1120HJ152229, Nomor Mesin E3R5E-0160656 warna hitam tahun registrasi 2017;

Dikembalikan kepada Anak Berkonflik Dengan Hukum atas nama BAYU SEBASTIAN;

6. Membebaskan kepada Para Anak Berkonflik Dengan Hukum untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pts tanggal 9 Mei 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Anak I. FEBRIANTO NARANG alias NARANG anak dari JHONNY, Anak II. BAYU SEBASTIAN alias JOHAN anak dari SUWANDI, dan Anak III. DAMIANUS LINDUNG BULAN alias LINDUNG anak dari LEONARDUS R. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Meniadakan sanksi baik berupa penjatuhan pidana maupun pengenaan tindakan kepada Para Anak;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 8972 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Anak untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama R.M Simon Petrus dengan Nomor Registrasi KB 3158 RK, merek Yamaha tipe 3c1 (V-Ixion) jenis sepeda motor model Solo Nomor Rangka MH33C1005CK869790 Nomor Mesin 3C1870352;
 - 2 (dua) lembar Kuitansi Pembelian Kendaraan Bermotor atas nama R.M. Simon Petrus dengan Nomor Registrasi KB 3158 RK merek Yamaha tipe 3c1 (V-Ixion) jenis sepeda motor model Solo Nomor Rangka MH33C1005CK869790 Nomor Mesin 3C1870352;
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi KB 3158 RK merek Yamaha tipe 3c1 (V-Ixion) jenis sepeda motor model Solo Nomor Rangka MH33C1005CK869790 Nomor Mesin 3C1870352;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam *full face* merek KYT, pada bagian depan helm terdapat tulisan Doa Ibu Sepanjang Jalan;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat terdapat tulisan Levis 501;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo Y16 berwarna putih;
 - 2 (dua) lembar uang dengan nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang dengan nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang dengan nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi Diky;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo A35, warna putih;
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);dan
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi Edo Firmansyah;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua atas nama Suwandy, dengan Nomor Registrasi KB 5340 FP, merek Yamaha, tipe UE11

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 8972 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cast Wheel, jenis Sepeda Motor Solo, model Sepeda Motor R2, nomor rangka MH3UE1120HJ152229, nomor mesin E3R5E-0160656, warna hitam, tahun registrasi 2017; dan

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Suwandy, dengan Nomor Registrasi KB 5340 FP, merek Yamaha, tipe UE11 Cast Wheel, jenis Sepeda Motor Solo, model Sepeda Motor R2, nomor rangka MH3UE1120HJ152229, nomor mesin E3R5E-0160656, warna hitam, tahun registrasi 2017;

Dikembalikan kepada Anak II. BAYU SEBASTIAN alias JOHAN anak dari SUWANDI;

5. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 11/PID.SUS-Anak/2025/PT PTK tanggal 5 Juni 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau tersebut;
- Mengubah amar putusan pada angka 2 Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pts tanggal 9 Mei 2025, sehingga amar selengkapya menjadi:
 1. Menyatakan Anak Berkonflik Dengan Hukum I. FEBRIANTO NARANG alias NARANG anak dari JHONNY, Anak Berkonflik Dengan Hukum II. BAYU SEBASTIAN alias JOHAN anak dari SUWANDI, dan Anak Berkonflik Dengan Hukum III. DAMIANUS LINDUNG BULAN alias LINDUNG anak dari LEONARDUS R. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Anak Berkonflik Dengan Hukum I. FEBRIANTO NARANG alias NARANG anak dari JHONNY, Anak Berkonflik Dengan Hukum II. BAYU SEBASTIAN alias JOHAN anak dari SUWANDI, dan Anak Berkonflik Dengan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 8972 K/Pid.Sus/2025



Hukum III. DAMIANUS LINDUNG BULAN alias LINDUNG anak dari LEONARDUS R. dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak Berkonflik Dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak Berkonflik Dengan Hukum tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama R.M Simon Petrus dengan Nomor Registrasi KB 3158 RK, merek Yamaha tipe 3c1 (V-Ixion) jenis sepeda motor model Solo Nomor Rangka MH33C1005CK869790 Nomor Mesin 3C1870352;
 - 2 (dua) lembar Kuitansi Pembelian Kendaraan Bermotor atas nama R.M. Simon Petrus dengan Nomor Registrasi KB 3158 RK merek Yamaha tipe 3c1 (V-Ixion) jenis sepeda motor model Solo Nomor Rangka MH33C1005CK869790 Nomor Mesin 3C1870352;
 - 1 (satu) buah motor dengan Nomor Registrasi KB 3158 RK merek Yamaha tipe 3c1 (V-Ixion) jenis sepeda motor model Solo Nomor Rangka MH33C1005CK869790 Nomor Mesin 3C1870352;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam *full face* merek KYT, pada bagian depan helm terdapat tulisan Doa Ibu Sepanjang Jalan;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat terdapat tulisan Levis 501;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo Y16 berwarna putih;
 - 2 (dua) lembar uang dengan nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang dengan nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 8972 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar uang dengan nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Dedy;

- 1 (satu) lembar uang dengan nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai dengan nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo A35, berwarna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Edo Firmansyah;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua atas nama Suwandy, dengan Nomor Registrasi KB 5340 FP, merek Yamaha, tipe UE11 Cast Wheel, jenis Sepeda Motor Solo, model Sepeda Motor R2, nomor rangka MH3UE1120HJ152229, nomor mesin E3R5E-0160656, warna hitam, tahun registrasi 2017;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Suwandy, dengan Nomor Registrasi KB 5340 FP, merek Yamaha, tipe UE11 Cast Wheel, jenis Sepeda Motor Solo, model Sepeda Motor R2, nomor rangka MH3UE1120HJ152229, nomor mesin E3R5E-0160656, warna hitam, tahun registrasi 2017;

Dikembalikan Kepada Anak Berkonflik Dengan Hukum II atas nama BAYU SEBASTIAN;

6. Membebaskan kepada Para Anak Berkonflik Dengan Hukum untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid/2025/PN Pts *juncto* Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pts *juncto* Nomor 11/PID.SUS-Anak/2025/PT PTK yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Putussibau yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2025, Penuntut

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 8972 K/Pid.Sus/2025



Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Juli 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 21 Juli 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu pada tanggal 3 Juli 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 21 Juli 2025. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan pidana yang dijatuhkan *judex facti* belum memenuhi rasa keadilan, tidak memberikan efek jera dan tidak memperhatikan asas proporsional. Oleh karena itu mohon menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 8972 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Para Anak ditangkap karena telah mengambil barang milik Saksi Deky dan Saksi Edo berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion KB 3158 RK beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y16 warna hitam milik Saksi Deky, 1 (satu) unit *handphone* Oppo A35 warna merah, 1 (satu) buah helm *full face* warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisi uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan KTP milik Saksi Deky, serta uang tunai milik Saksi Edo sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- b. Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 23.30 WIB. Saksi Deky dan Saksi Edo beristirahat sembari menunggu jemputan teman Saksi Edo di Taman Alun Waterfront Siluk, Kecamatan Putussibau Utara, dan memarkirkan sepeda motor Yamaha Vixion KB 3158 RK milik Saksi Deky di tepi jalan depan Rumah Dinas Bupati Kapuas Hulu lalu Saksi Deky dan Saksi Edo tertidur di lantai taman, kemudian pada hari Selasa dini hari, tanggal 17 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Para Anak yang baru kembali dari acara organ tunggal (OGT) dalam keadaan telah mengonsumsi minuman keras jenis arak, Anak III mengajak Anak I dan Anak II untuk mengambil barang-barang milik Saksi Deky dan Saksi Edo dengan cara Anak II mengambil 2 (dua) unit *handphone* berupa Vivo Y16 dan Oppo A35 serta 1 (satu) dompet milik Saksi Deky, Anak III mengambil helm hitam *full face* yang diletakkan di samping Saksi Deky, dan Anak I mengambil kunci motor yang terjatuh di dekat Saksi Deky kemudian Anak I menghidupkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam berlis biru di dekat lokasi taman dan membawa kabur dengan memakai helm yang sebelumnya sudah diambil oleh Anak III;
- c. Bahwa setelah mengambil barang-barang milik Saksi Deky dan Saksi Edo tersebut, Para Anak membagi uang tunai yang berada di dalam dompet milik Para Saksi Korban masing-masing sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian *handphone* Vivo Y16

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 8972 K/Pid.Sus/2025



- dijual oleh Anak I seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal, sedangkan *handphone* Oppo A35 dijual oleh Anak II kepada pamannya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan *handphone* tersebut digunakan masing-masing oleh Anak I dan Anak II untuk membeli kuota internet, rokok, makanan, dan bensin untuk sepeda motor;
- d. Bahwa sepeda motor yang sebelumnya diambil oleh Anak I, disimpan oleh Anak I selama lebih dari tiga bulan di rumah kosong milik kakeknya, hingga ditemukan tanggal 31 Desember 2024;
- e. Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak I (Febrianto Narang) masih berusia 15 (lima belas) tahun karena lahir tanggal 20 Februari 2008, Anak II (Bayu Sebastian) berusia 14 (empat belas) tahun karena lahir tanggal 19 Juni 2009, dan Anak III (Damianus Lindung Bulan) berusia 14 (empat belas) tahun karena lahir tanggal 30 Agustus 2009, berdasarkan bukti Surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Para Anak;
- f. Bahwa orang tua Para Anak sudah memberikan uang ganti rugi sebesar masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Para Saksi Korban serta menyampaikan permintaan maaf secara langsung, yang diterima oleh Para Saksi Korban dan antara Para Anak dengan Para Korban telah membuat surat perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak;
- g. Bahwa Para Saksi Korban hendak mencabut laporan polisinya namun oleh pihak kepolisian laporan tersebut tidak dapat dicabut karena proses hukum telah dilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan;
- h. Bahwa akibat perbuatan Para Anak, Saksi Deky mengalami kerugian awal sebesar kurang lebih Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Edo sebesar kurang lebih Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang sebagian besar telah tertutupi melalui pengembalian barang dan pembayaran ganti rugi oleh Para Anak melalui orang tuanya;



- i. Bahwa Para Anak sebelumnya tidak pernah terlibat perkara pidana;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut perbuatan Para Anak terbukti melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas jika dihubungkan dengan keberatan Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti*, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai yang terungkap dan segala keadaan yang terungkap dalam persidangan serta pidana yang dijatuhkan telah setimpal dengan kesalahan Para Anak mengingat sudah ada perdamaian antara pihak korban dengan Para Anak;
 - Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum merupakan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Anak tidak dapat dibenarkan karena alasan yang demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* dalam putusannya sudah cukup mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP serta sifat baik dan jahat Anak sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Anak dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 8972 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS HULU** tersebut;
- Membebaskan kepada para Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat, tanggal 22 Agustus 2025** oleh **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Nasrul Kadir, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Anak.

Panitera Pengganti,
ttd
Nasrul Kadir, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
ttd
Sigid Triyono, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
atas nama. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 8972 K/Pid.Sus/2025